

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑과 을은 건설 계약과 관련된 분쟁으로 민사소송을 진행하던 중, 소송 과정에서 서로 양보하여 합의에 이르기로 하였고, 법정에서 이를 바탕으로 화해하였다. 해당 화해 내용은 법원의 변론조서에 기록되었다. 이후 갑은 이 변론조서가 가지는 법적 효력에 대해 궁금해졌다.

【질문】 갑과 을이 민사소송 중 법정에서 화해하고, 그 화해 내용이 변론조서에 기록된 경우, 그 변론조서는 어떤 효력을 가지는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

민사소송 중 법정에서 화해하여 그 내용을 변론조서에 기록한 경우, 해당 조서는 확정판결과 동일한 효력을 가집니다. 이는 당사자 간에 더 이상 이 사건에 대해 재판을 청구할 수 없게 되며, 강제집행의 근거가 될 수 있습니다. 따라서 갑과 을의 화해조서는 확정된 판결과 같이 법적 구속력을 갖게 됩니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 민사소송법 제 220 조(화해, 청구의 포기·인낙조서의 효력) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· 조문 원문: 제 220 조(화해, 청구의 포기·인낙조서의 효력) 화해, 청구의 포기·인낙을 변론조서·변론준비기일조서에 적은 때에는 그 조서는 확정판결과 같은 효력을 가진다.

· 해설: 화해, 청구의 포기 또는 인낙을 변론조서나 변론준비기일조서에 적은 때에는 그 조서는 확정판결과 같은 효력을 가진다. 이는 당사자 간 분쟁이 법원의 확정판결과 동일한 수준으로 종결됨을 의미하며, 이후 동일 사안에 대한 재소송을 금지합니다. 또한 이 조서는 강제집행의 근거가 될 수 있어 채무 불이행 시 즉시 집행 절차를 진행할 수 있습니다.

【결론】

갑과 을이 민사소송 중 법정에서 화해하고 그 내용을 변론조서에 기록한 경우, 해당 조서는 확정판결과 동일한 효력을 가집니다. 따라서 양 당사자는 더 이상 이 사건에 대해 재판을 청구할 수 없으며, 화해 내용을 이행하지 않을 경우 강제집행이 가능합니다. 실무적으로는 화해조서의 내용을 정확히 기록하고 보관하여 향후 분쟁 발생 시 즉시 집행할 수 있도록 준비해야 합니다.

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증